

PODERES ADMINISTRATIVOS VIII

PODER DE POLÍCIA

Atributos

Primeiramente, é essencial compreender que atributos são características e qualidades. Sobre isso, em sua obra, o professor José dos Santos Carvalho Filho prefere usar o termo "característica". Portanto, se encontrar na sua prova a seguinte frase "São características do Poder de Polícia", lembre-se de que características e atributos são sinônimos. Apesar disso, grande parte trata como "atributos".

- Discricionariedade;
- Autoexecutoriedade;
- Coercibilidade.

No que diz respeito ao Poder de Polícia, ele possui como características a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Para ajuda na memorização, lembre-se da sigla DAC ou CAD. Além disso, há a opção de lembrar por meio do mnemônico **D**epartamento de **A**viação **C**ivil.

ATENÇÃO

É relevante frisar que os atributos do Poder de Polícia são diferentes dos atributos dos atos. Nesse sentido, em atributos dos atos, costuma-se usar a sigla PATI, que corresponde a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, que se repete, a tipicidade e a imperatividade. Observe que, no Poder de Polícia, a imperatividade recebe o nome de coercibilidade. Sendo assim, há uma certa proximidade.

Porém, em uma prova, é preciso estar bastante atento, pois o examinador pode questionar quais os atributos do Poder de Polícia e entre as alternativas colocar: DAC e PATI. Perceba que a questão não deve ser anulada, pois a questão se relacionada com os atributos voltados para o Poder de Polícia; enquanto os outros são atributos gerais dos atos administrativos como um todo.

ANOTAÇÕES

Discricionariedade



Nesse contexto, o conceito de discricionariedade é o mesmo abordado nos Poderes Administrativos. Portanto, configura-se na liberdade dada ao administrador para agir conforme critérios de conveniência e oportunidade, logo a administração poderá agir de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

Margem de escolha, pela Administração, dentre as opções dadas pela lei, da **oportunidade e conveniência** de exercer o Poder de polícia, bem como de aplicar as sanções e os meios para atingir o fim colimado, que é a proteção de algum interesse público.

Observe que é uma margem de escolha, não é uma liberdade total. Além disso, as opções são definidas pela lei. Vale enfatizar que a discricionariedade existente no Poder de Polícia envolve não apenas o fato de comunicar a aplicação uma advertência ou interdição, isto é, não é apenas uma multa ou pena de sanção. Assim, discricionariedade é a escolha de determinadas atividades. Por exemplo, quando a administração pública tem um quadro de pessoal reduzido e não tem como exercer na plenitude todas atividades, ela necessita escolher quais são as mais essenciais – nesse ponto, surge a discricionariedade.

Outra situação: não há a possibilidade de que a fiscalização de trânsito esteja presente em todos os lugares, mas ela sabe que existem lugares mais propícios para a prática de atividades irregulares. Diante disso, ela consegue utilizar de mecanismos de inteligência para poder vistoriar e fiscalizar determinados locais – isso é a discricionariedade. Com isso, mesmo que ela não consiga atingir o máximo, ela faz tudo dentro do possível e para atingir a eficiência, de modo que deve haver a margem de discricionariedade.

Um detalhe importante é que, dentro do Poder de Polícia, não existem somente atividades discricionárias. Vale lembrar que existem exemplos bastante conhecidos em prova que tratam sobre a atividade vinculada. Desse modo, a discricionariedade é a regra, mas não é absoluta, pois é possível a atuação vinculada, que caracteriza uma exceção. Nesse contexto, o exemplo mais abordado em prova é sobre a **licença**.

ATENÇÃO

Tal licença é a licença do Poder de Polícia, e não a licença dentro do poder hierárquico. É relevante recordar que, ao estudar os estatutos dos servidores, existem licenças como licença para tratar dos interesses particulares e licença para acompanhamento de cônjuge.

ANOTAÇÕES

Porém, essas estão relacionadas ao poder hierárquico, em que o servidor pede ao seu chefe uma licença para acompanhar cônjuge ou para tratar interesses particulares. Já quando se aborda a licença como um ato vinculado, essa se refere à licença do Poder de Polícia. Além disso, se o estatuto informar que a licença poderá ser, ou não, concedida, recorde que essa se trata da licença do poder hierárquico, a qual, na maioria das vezes, é discricionária. Enquanto isso, dentro do Poder de Polícia, a licença é vinculada, por exemplo: licença para poder dirigir ou licença para construir, sendo esse um dos exemplos mais cobrados em provas, a qual decorre do Poder de Polícia de edificação.



DIRETO DO CONCURSO



10m

1. (VUNESP/2019/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR FISCAL DE RENDAS/ADAPTADA) Sobre o poder de polícia, julgue o item.

Em regra, o exercício do poder de polícia é caracterizado pela discricionariedade.



COMENTÁRIO

Lembre-se de que a regra é que o Poder de Polícia é caracterizado pela discricionariedade, porém isso não abrange todas as situações, já que existem exceções.

2. (CESPE/2019/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL) O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meio de atuação do poder:
 - a. disciplinar.
 - b. regulamentar.
 - c. hierárquico.
 - d. de polícia.
 - e. hierárquico e do disciplinar.



COMENTÁRIO

Quando se trata de alvará de licença e alvará de autorização, pode gerar confusão em alguns candidatos. Observe que ambas fazem parte da atividade de consentimento, ou seja, conceder um alvará, seja de licença ou de autorização, está dentro do Poder de Polícia. Logo, mesmo que uma seja discricionária e o outro vinculado, ambos fazem parte do Poder de Polícia.

Autoexecutoriedade

O próximo atributo ou característica do Poder de Polícia é a autoexecutoriedade. O nome já indica que a própria administração autoexecuta, ou seja, ela mesma põe “a mão na massa”. Lembre-se de não usar essa expressão em uma redação discursiva, é somente um conceito simples para facilitar a compreensão. Vale citar que existe diferenças entre a autoexecutoriedade e a coercibilidade. No caso da autoexecutoriedade, compreenda que a administração tem o poder, a liberdade e a competência de ela mesma pôr em prática as atividades que dizem respeito à sua função.

Consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de **imediate e direta execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial**, especialmente quanto aos atos decorrentes do Poder de Polícia.

A ideia de autoexecutoriedade, a própria administração a tem como essência, ou seja, independentemente de ordem judicial. Portanto, nessa situação, não há a necessidade do Poder Judiciário autorizando a ação. Por exemplo, Vigilância Sanitária ou um fiscal de posturas do município chega em determinado estabelecimento e encontra mesas postas na calçada em uma metragem errada. Isso porque o Código de Posturas do Município estabelece que deve deixar a passagem de trânsito de passeio em dois metros. No entanto, o estabelecimento está com mesas ocupando a calçada.

O fiscal de posturas solicita que seja recuado imediatamente, porém o proprietário se recusa, alegando ter clientes no local. Novamente, o fiscal de posturas solicita que seja feito o recuo. Diante disso, percebe-se que não precisa de uma ordem judicial para o recuamento da mesa. Logo, o próprio fiscal de postura irá recuar a mesa, pois ele tem Poder de Polícia por ser fiscal de posturas é policial. Nesse caso, não necessariamente ele estará armado.

Outro exemplo: ao andar pelas ruas, às vezes é possível escutar alguém dizer “O rapa”. Nessa situação, ele está se referindo a fiscalização que irá “rapar” ou pegar tudo, isto é, irá exercer a autoexecutoriedade. O professor recorda uma experiência pessoal em um determinado dia em que estava caminhando pela Avenida Paulista, em São Paulo. No decorrer da avenida, havia muitas pessoas apresentando suas artes e trabalhos, sendo que um deles colocou todos seus quadros em cima de um pano. Entretanto, de repente, o fiscal surge e retira todos os produtos.

ANOTAÇÕES



Esse é um exemplo no qual ocorreu a autoexecutoriedade, pois há uma determinação para que não se faça isso, mas foi feito. Sendo assim, a própria administração executou a ação. Observe que, nessa hipótese, não há um mandado de busca e apreensão, há uma autoexecutoriedade.

- Executoriedade;
- Exigibilidade.

Ainda sobre o assunto, em determinados momentos, a autoexecutoriedade é dividida e, com isso, aumenta o seu aspecto de utilização.

Ao se tratar de executoriedade, essa corresponde ao mesmo conceito de autoexecutoriedade, isto é, não há distinção entre executoriedade e autoexecutoriedade.

Obs.: se, na prova, a questão abordar o Poder de Polícia e mencionar executoriedade, não se preocupe, está se referindo a autoexecutoriedade. Sendo assim, a situação corresponde ao fato de a própria administração usar a força e seu poderio e executar a ação.

Já a exigibilidade seria uma nova modalidade de autoexecutoriedade. Nesse caso, a administração não irá executar a ordem, porém ela informará que se determinada coisa não for realizada não haverá o direito. Dessa forma, a exigibilidade é a utilização de meios indiretos.

Obs.: para memorizar, faça relação entre o “i” de indiretos com o “i” de exigibilidade. Lembrando que, na executoriedade, os meios diretos, onde, por força própria, a própria administração diretamente exerce a prática.

Por exemplo, vacinação em relação à Covid-19. Se o indivíduo decidir que não irá tomar a vacina, a administração não pode obrigá-lo – o que caracterizaria autoexecutoriedade. Na realidade, nessa situação, há uma exigibilidade, pois a administração informará que o indivíduo deve se vacinar; caso contrário, ele não poderá entrar nos estabelecimentos, não poderá viajar, não poderá fazer concurso público etc. Ou seja, ela está condicionando o exercício de direitos à uma obrigação.

ANOTAÇÕES



No que diz respeito a esse tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a vacina é obrigatória, isto é, não usou o termo compulsória. Contudo, não há a autoexecutoriedade, já que, em nenhum momento, foi julgado pelo STF que o cidadão deve ser vacinado à força. Quanto as consequências da não vacinação, em alguns casos, estão tratando a possibilidade de demissão por justa causa.



DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/2019/MPC-PA/PROCURADOR DE CONTAS) Acerca do poder de polícia, assinale a opção correta considerando o entendimento dos tribunais superiores e a doutrina.
- a. A demolição de casa habitada determinada por força de ato de polícia administrativa independe de prévia autorização judicial.
 - b. A licença para dirigir veículos automotores para a prática de atos sujeitos ao poder de polícia do Estado não consiste em ato de polícia vinculado.
 - c. A liberação de veículo retido por autoridades de trânsito apenas pela prática de transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
 - d. A polícia administrativa, ao contrário da judiciária, atua exclusivamente no campo preventivo.
 - e. Não é admitida a delegação do exercício de poder de polícia de trânsito às guardas municipais, exceto no que se refere a atos decorrentes de consentimento e fiscalização.



COMENTÁRIO

- a. Lembre-se de que demolição de casa é um exemplo clássico de ato de polícia administrativa e, portanto, independe de prévia autorização judicial. Ou seja, o poder de demolição de uma casa ou de um edifício construído irregularmente é um exemplo de Poder de Polícia muito cobrado em prova. Todavia, a demolição de casa independe de autorização judicial, exceto se ela estiver habitada, logo é uma exceção. Nesse caso, se a casa desocupada, é permitido demolir; no entanto, se a casa está habitada, haverá a possibilidade somente com autorização judicial.
- b. Vale recordar do macete: licença não tem a letra “r”, logo corresponde a vinculado.

ANOTAÇÕES

c. Imagine que um indivíduo teve seu carro apreendido em razão de alguma irregularidade no veículo, por exemplo, estava sem placa, sem estepe ou sem o licenciamento. O carro foi levado para o pátio do Detran e, para que ele seja liberado, o proprietário deve fazer o pagamento das multas e despesas, bem como o valor do guincho e das diárias do carro ter ficado no pátio. Essa é a regra geral no caso de o veículo ser apreendido com multas, licenciamento em atraso e irregularidades. Nesse sentido, desde 2009 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento em um julgamento de recurso repetitivo, o qual possui uma vinculação maior, de que, nesse caso, é necessário fazer o pagamento de multa e despesas.

Contudo, na situação apresentada pela alternativa, é diferente. Houve a edição da Súmula n. 510 do STJ, definindo que a liberação de veículo retido pela autoridade de trânsito apenas pela prática de transporte irregular de passageiros. Assim, no caso em que há uma retenção apenas por essa razão, a liberação não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Ou seja, trata-se de um caso excepcional. No entanto, não trate exceção como regra. Vale mencionar que há uma diferença, no direito de trânsito, entre reter e apreender.

d. A Polícia Administrativa não atua exclusivamente no campo preventivo, já a Polícia Judiciária, em regra, atua no campo repressivo.

e. O STF estabeleceu que Guarda Municipal, por ser integrante da administração direta e indireta, tem o Ciclo de Polícia completo, inclusive, no que diz respeito à policiamento de trânsito. Logo, a Guarda Municipal possui esse poder.

4. (FCC/2019/SANASA CAMPINAS/PROCURADOR JURÍDICO) A autuação por agentes públicos de fiscalização, acompanhada de apreensão de equipamentos de perfuração de solo que estavam sendo utilizados em obra particular próxima a grande avenida, em virtude de constatação de excesso de trepidação, aparentando ofertar riscos à estrutura viária existente:

- excede os limites do poder disciplinar administrativo, que não incide sobre esfera juridicamente protegida de pessoas não sujeitas à relação jurídica com a Administração.
- é regular e válida, porque abrangida pelo poder disciplinar da Administração pública, que incide sobre servidores e particulares sujeitos à fiscalização administrativa.
- depende de autorização judicial por se tratar de obra particular, âmbito que excede a competência de atuação da Administração pública.

ANOTAÇÕES

- d. pode ser executada diretamente pela Administração pública, independentemente de ordem judicial, como expressão do atributo da imperatividade do poder de polícia.
- e. é medida regular auto executória que configura expressão do poder de polícia da Administração pública, ficando diferida a oportunidade de defesa pelo autuado,

COMENTÁRIO

Os agentes públicos de fiscalização fizeram a apreensão de equipamentos de perfuração de solo que estavam sendo utilizados em obra particular. Suponha que o trabalhador estava usando uma estaca para perfurar o solo, porém, ao fazer isso, estava gerando uma trepidação em excesso e oferecendo riscos.

- a. O ato não se relaciona com o poder disciplinar.
- b. Apreender equipamentos de uma obra não corresponde a poder disciplinar.
- c. Ao ofertar riscos a estrutura, o interesse público sobressai o interesse privado, logo não dependerá de autorização judicial. Portanto, a administração pode agir.
- d. Lembre-se: sempre que a administração realizar a ação, não se trata de imperatividade, e sim de autoexecutoriedade. Já se a administração apenas tivesse mandado parar o trabalho, seria imperatividade, pois estaria impondo.
- e. Vale mencionar que diferida é a mesma coisa que postergada, isto é, algo que remete ao futuro. Sendo assim, ficou para o futuro a oportunidade da defesa pelo autuado. Com isso, o direito de defesa e ao contraditório do autuado será exercido depois, naquele momento, apenas apreende do equipamento e para o trabalho.

- 5.** (FCC/2019/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO) A atuação da Administração Pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões:

Dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Recorde do macete para relacionar o “i” de meios indiretos com o “i” de exigibilidade. Sobre isso, é importante salientar que multa não possui autoexecutoriedade. Por exemplo, quando há uma multa, a administração não simplesmente retira R\$ 1 mil da conta do autuado, o que seria autoexecutoriedade. Na realidade, a administração informa que deve ser pago R\$ 1 mil de multa, porém, se não pagar, não terá o bem de volta. Logo, multa não possui autoexecutoriedade, e sim exigibilidade. Por exemplo, não é possível fazer transferência de veículo com diversas multas em aberto; antes, é necessário pagá-las. Ou seja, é uma obrigação de cumprir para ter o exercício do direito. Ainda há a previsão de usar meios diretos de coação. A autoexecutoriedade corresponderá à apreensão, pois a aplicação da multa não foi suficiente.

GABARITO

1. C
2. d
3. c
4. e
5. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandré Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.